

TEMA I



LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1.978: ESTRUCTURA Y CONTENIDO.

DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES.

SU GARANTÍA Y SUSPENSIÓN.

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- La Constitución Española de 1.978. Características.	
1.1.- Las fechas de la Constitución. 1.2.- Estructura de la Constitución.	
2.- Los principios y valores fundamentales de la Constitución.	
2.1.- El Preámbulo de la Constitución. 2.2.- El Título Preliminar de la Constitución.	
3.- Derechos y deberes fundamentales.	
3.1.- Introducción del Título I: el artículo 10. 3.2.- Capítulo I: De los españoles y de los extranjeros. 3.3.- Capítulo II: Derechos y libertades. 3.4.- Capítulo III: Principios rectores de la política social y económica.	
4.- Los derechos fundamentales y su especial protección.	
4.1.- Capítulo IV: De las garantías de las Libertades y Derechos Fundamentales. 4.2.- Capítulo V: Suspensión de los Derechos y Libertades.	

0.- INTRODUCCIÓN.

El periodo de **transición política** comienza con la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1.975 y la posterior proclamación de D. Juan Carlos como Rey de España ante las Cortes el 22 de noviembre de 1.975. A partir de ese momento comienza en nuestro país un proceso histórico que culminó con la aprobación y entrada en vigor de la Constitución.

Una Constitución se puede definir desde dos puntos de vista: formal y material.

- Desde el punto de vista **formal**, se define como **la norma suprema del ordenamiento jurídico** elaborada por el poder constituyente, el pueblo, en el ejercicio de su soberanía.
- Desde el punto de vista **material**, recoge los **principios fundamentales** que deben regir el orden social, político y económico de la sociedad en la que se aplica.

La **Constitución Española de 1978** se puede definir como la norma suprema del ordenamiento jurídico español, es la **norma institucional básica** del estado español. Regula el orden político, organización y ejercicio del Estado, garantizando los derechos y libertades de los ciudadanos. Toda la normativa debe cumplir las pautas que marca la Constitución sin contradecirla.

1.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. CARACTERÍSTICAS.

La Constitución Española se define por una serie de **características**, entre las que podemos destacar las siguientes:

1.- Define un régimen político **democrático parlamentario** clásico o democracia occidental.

2.- Es una **Constitución rígida**, en cuanto a su proceso de reforma. Se diferencian dos procedimientos de reforma: uno que afecta a materias no básicas, para el que se exigirá un quórum de votación de tres quintos y un segundo –que incide sobre la reforma de aspectos esenciales- que requiere los dos tercios de los miembros de ambas Cámaras.

3.- Es una **Constitución extensa**, con 169 artículos. La intención era incluir el mayor número de temas, para que estos quedaran protegidos por la supremacía jurídica de la Constitución.

4.- Es una **Constitución inacabada** y, en ocasiones, **ambigua**, que se remite en frecuentes ocasiones a posteriores normas de desarrollo. A consecuencia del intento de consenso efectuado entre los diferentes partidos políticos se tuvieron que acercar posturas divergentes que propiciaron algunas contradicciones (sobre todo en asuntos como el papel de la Iglesia Católica o la organización territorial del Estado).

5.- Posee **aplicabilidad directa e inmediata**. Trata de adecuarse a la sociedad real, tratando de dar respuesta a los múltiples interrogantes que la sociedad se planteaba en ese momento histórico.

6.- Es fruto de la **consolidación y el compromiso ideológico.** En el caso de la Constitución de 1.978 se pretendía hacer una Constitución de "nueva planta", no una simple reforma de las legislaciones del régimen anterior.

7.- Es una **Constitución derivada**, tiene numerosas influencias de otras Constituciones europeas, así como de anteriores Constituciones españolas (la de 1.869 y la de 1.931).

1.1.- LAS FECHAS DE LA CONSTITUCIÓN.

La cronología básica de la Constitución queda recogida a continuación:

Aprobación CE.	La Constitución fue **aprobada** por ambas Cámaras en sesiones Plenarias del Congreso de Diputados y del Senado el **31 de octubre de 1.978.**
Referéndum y ratificación.	Fue **sometida a referéndum** el **6 de diciembre de 1.978**, siendo **ratificada** por una amplia mayoría del pueblo español.
Sanción y promulgación real.	Fue **sancionada y promulgada** por S.M. el Rey al término de la sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado celebrada el **27 de diciembre de 1.978.**
Entrada en vigor.	El texto de la Constitución fue **publicado en el BOE** –para general conocimiento y plena validez- **y entro en vigor** el **29 de diciembre de 1.978**. Ese mismo día se publicaron las versiones balear, catalana, gallega, valenciana y vasca.

Se han producido **dos reformas** de la Constitución:

- La primera reforma –año 1.992- al modificar el **artículo 13.2.** (los extranjeros tendrían derecho al sufragio pasivo –ya tenían reconocido el derecho al sufragio activo- en las elecciones municipales.
- La segunda reforma constitucional –año 2.011- sustituyo íntegramente el **art. 135** [1] buscando adecuar la actuación de las Administraciones Públicas al principio de estabilidad presupuestaria.

[1] **(art. 135 CE).**
1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.
Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.
El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:
a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.
b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.
c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias

1.2.- ESTRUCTURA DE LA CONSTITUCIÓN.

En relación a la **estructura de la Constitución** se han diferenciado los siguientes bloques:

1.- PARTE DOGMÁTICA: incluye el Titulo Preliminar y el Titulo Primero. Se centra en reconocer los principios constitucionales que inspiran el nuevo orden político del Estado.

2.- PARTE ORGÁNICA: abarca los Títulos II al IX, dedicándolos a la organización de los poderes del Estado, regulando la organización política y jurídica. En el Título X hace referencias a la reforma constitucional.

La Constitución consta de **169 artículos**, que se distribuyen en:

- 1 Título Preliminar.
- 10 Títulos.

Además, recoge las siguientes **disposiciones:**

- 4 disposiciones adicionales.
- 9 disposiciones transitorias.
- 1 disposición derogatoria.
- 1 disposición final.

Las **4 Disposiciones Adicionales** se refieren a los derechos históricos de los territorios forales y al régimen económico y fiscal de las Islas Canarias.

9 Disposiciones Transitorias.

La **Disposición Derogatoria** establece que todas las disposiciones que sean contrarias a la Constitución quedan derogadas, derogando expresamente normas como la Ley 1/1.977 para la Reforma Política, instrumento temporal del cambio del régimen.

La **Disposición Final** establece que la Constitución entrara en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que sucedió el 29 de diciembre de 1.978.

TÍTULO PRELIMINAR.

Arts. 1-9

TÍTULO I. DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES.

Arts. 10-55.

Capítulo I. De los españoles y extranjeros.

Capítulo II. Derechos y libertades.

- Sección I. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
- Sección II. De los derechos y libertades.

Capítulo III. Principios rectores de la política social y económica.

Capítulo IV. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales.

Capítulo V. Suspensión de los derechos y libertades.

TÍTULO II. DE LA CORONA.

Arts. 56-65.

El Título II regula la Corona y dispone que el Rey es el Jefe del Estado y sus funciones principales. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, ya que sus actos estarán siempre refrendados, careciendo de validez sin dicho refrendo. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden (El Presidente del Gobierno, los Ministros o el Presidente del Congreso, según el caso).

TÍTULO III. DE LAS CORTES GENERALES.

Arts. 66-96.

Capítulo I. De las Cámaras.

Capítulo II. De la elaboración de las leyes.

Capítulo III. De los Tratados Internacionales.

El Título III regula las Cortes Generales, que "representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado". Las Cortes Generales "ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución".

TÍTULO IV. DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN.

Arts. 97-107.

El Titulo IV es el relativo al Gobierno y la Administración. El Gobierno ejerce el poder ejecutivo y "dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes" y "se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley".

El artículo 103 regula la Administración Pública que "sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho".

TÍTULO V. DE LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES.

Arts. 108-116.

Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales se regulan en el Título V, de acuerdo con el cual el Gobierno se encuentra sometido al control de las Cortes Generales y "responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados".

TÍTULO VI. DEL PODER JUDICIAL.

Arts. 117-127.

El Poder Judicial está compuesto por los Jueces y Magistrados que desempeñan, en los juzgados y tribunales, la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. La Justicia, que emana del pueblo, se administra en nombre del Rey. El órgano de gobierno del Poder Judicial es el Consejo General del Poder Judicial. El órgano judicial máximo en el poder judicial es el Tribunal Supremo.

TÍTULO VII. DE LA ECONOMÍA Y HACIENDA.

Arts. 128-136.

El Título VII regula la organización económica del Estado, que se basa en el reconocimiento de la libertad de empresa, dentro de la economía de mercado (consagrada en el Título I, artículo 38), y en el que asimismo se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica y la facultad del Estado para planificar, mediante ley, la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

TÍTULO VIII. DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO.

Arts. 137-158.

Capítulo I. Principios generales.

Capítulo II. De la Administración Local.

Capítulo III. De las Comunidades Autónomas.

El Título VIII regula la organización territorial del Estado en municipios, provincias y comunidades autónomas. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses (artículo 137). El Título VIII establece también la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

TÍTULO IX. DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

Arts. 159-165.

El Título IX regula el Tribunal Constitucional, que ejerce la función de control sobre la actividad de los poderes públicos para garantizar que no se vulneren o incumplan los principios y normas constitucionales.

El Tribunal Constitucional es el órgano garante de la Constitución. Compuesto por 12 miembros (uno de ellos Presidente), su función es salvaguardar la Constitución Española. Entiende del Recurso de Inconstitucionalidad; la Cuestión de Inconstitucionalidad, el Recurso de Amparo, y de los conflictos de competencias entre CCAA, instituciones del estado, etc.

TÍTULO X. DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL.

Arts. 166-169.

Finalmente, el Título X regula el procedimiento para la reforma de la Constitución, en el que se garantiza su carácter de Norma Suprema del ordenamiento jurídico español a través de un procedimiento específico y complejo que exige la aprobación por unas mayorías cualificadas de ambas Cámaras (Congreso y Senado) y que si afecta a determinados preceptos requiere la aprobación por referéndum popular.

2.- LOS PRINCIPIOS Y VALORES FUNDAMENTALES DE LA CONSTITUCIÓN.

2.1.- EL PREÁMBULO DE LA CONSTITUCIÓN.

El **Preámbulo** de la Constitución recoge la exposición de motivos que impulsan la norma constitucional y los objetivos que con ella se pretenden alcanzar. **Tiene valor declarativo, no preceptivo.** Es una declaración de intenciones que el Estado se propone alcanzar como consecuencia del logro que supone haber aprobado el texto constitucional.

PREÁMBULO DE LA CONSTITUCIÓN.

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

1.- Garantizar la **convivencia democrática** dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

2.- Consolidar un **Estado de Derecho** que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

3.- Proteger a todos los **españoles y pueblos de España** en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

4.- Promover el **progreso de la cultura y de la economía** para asegurar a todos una digna calidad de vida.

5.- Establecer una **sociedad democrática a**vanzada, y

6.- Colaborar en el **fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación** entre todos los pueblos de la Tierra.

2.2.- EL TÍTULO PRELIMINAR DE LA CONSTITUCIÓN.

TÍTULO PRELIMINAR.

Artículos 1 al 9.
Recoge los principales rasgos de la estructura política del Estado y la configuración de la sociedad española: organización de los poderes del Estado, reconocimiento de las autonomías, participación ciudadana, primacía de la ley, establecimiento de la monarquía parlamentaria …

Art. 1.	1. España se constituye en un **Estado social y democrático de Derecho**, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico **la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.** 2. La **soberanía nacional reside en el pueblo español**, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la **Monarquía parlamentaria**.
Art. 2.	La Constitución se fundamenta en la **indisoluble unidad de la Nación española**, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el **derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones** que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Art. 3.	1. El **castellano** es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el **deber de conocerla y el derecho a usarla**. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
Art. 4.	1. La **bandera de España** está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. 2. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.
Art. 5.	La capital del Estado es la **villa de Madrid.**
Art. 6.	Los **partidos políticos** expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
Art. 7.	Los **sindicatos** de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Art. 8.	1. Las **Fuerzas Armadas**, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. 2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.
Art. 9.	1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. **2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social**. 3. La Constitución garantiza el **principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos**.

3.- DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES.

El **Título I** de la Constitución Española se denomina **"De los Derechos y Deberes Fundamentales"**, comprendiendo –ambos inclusive- de los artículos 10 al 55. Es el Titulo más largo de la Constitución, y forma parte –junto al Título Preliminar- de la parte dogmática de la Constitución.

Art. 10	Establece de modo general cuales son los derechos fundamentales de las personas.
Capítulo 1. ***De los españoles y extranjeros*** (Arts. 11-13).	**Art. 11.** Nacionalidad. **Art. 12.** Mayoría de edad. **Art. 13.** Derechos de los extranjeros.
Capítulo 2. ***Derechos y libertades*** (Arts. 14-38).	**Art. 14.** Principio de igualdad ante la ley. **Sección 1ª. Derechos fundamentales y libertades públicas.** **Art. 15.** Derecho a la vida. **Art. 16.** Libertad ideológica, religiosa y de culto. **Art. 17.** Libertad personal y seguridad. **Art. 18.** Honor, intimidad personal y familiar, propia imagen. **Art. 19.** Libertad de residencia y circulación. **Art. 20.** Libertad de expresión. **Art. 21.** Reunión. **Art. 22.** Asociación.

	Art. 23. Participación. **Art. 24.** Tutela judicial. **Art. 25.** Principio Legalidad Penal. **Art. 26.** Tribunales de Honor. **Art. 27.** Educación y libertad de enseñanza. **Art. 28.** Sindicación y huelga. **Art. 29.** Petición.
	Sección 2ª. De los derechos y deberes de los ciudadanos. **Art. 30.** Obligaciones militares y objeción de conciencia. **Art. 31.** Sistema Tributario. **Art. 32.** Matrimonio. **Art. 33.** Propiedad privada. **Art. 34.** Fundación. **Art. 35.** Derecho y deber de trabajar. **Art. 36.** Colegios profesionales. **Art. 37.** Negociación colectiva. **Art. 38.** Libertad de empresa.
Capítulo 3. ***Principios rectores de la política social y económica*** (Arts. 39-52).	**Art. 39.** En relación con la familia. **Art. 40.** Progreso social y económico. **Art. 41.** Régimen Público de la Seguridad Social. **Art. 42.** Protección de los trabajadores españoles en el extranjero. **Art. 43.** Protección a la salud y fomento del deporte. **Art. 44.** Acceso a la cultura. **Art. 45.** Protección de recursos humanos y medio ambiente. **Art. 46.** Conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico. **Art. 47.** Vivienda digna. **Art. 48.** Participación de la juventud. **Art. 49.** Protección a disminuidos físicos y psíquicos. **Art. 50.** Protección a la tercera edad. **Art. 51.** Defensa de los consumidores. **Art. 52.** Organizaciones profesionales.
Capítulo 4. ***Garantía de las libertades y derechos fundamentales*** (Arts. 53-54).	**Art. 53.** Vinculación de todos los Poderes Públicos a este Título. **Art. 54.** El Defensor del Pueblo.

Capítulo 5. ***Suspensión de derechos y libertades*** (Art. 55).	**Art. 55.** Suspensión de derechos y libertades.

3.1.- INTRODUCCIÓN AL TÍTULO I: EL ARTÍCULO 10.

El **artículo 10** actúa como introducción al Título I, ya que contiene:

- Los fundamentos del orden y la paz social.
- Las normas de interpretación de los derechos contenidos en el Título I.

Art. 10.	1. **La dignidad de la persona**, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre **desarrollo de la personalidad**, el **respeto a la ley** y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce **se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por España**.

3.2.- CAPÍTULO I: DE LOS ESPAÑOLES Y DE LOS EXTRANJEROS, ARTS. 11-13.

En este capítulo nos encontramos uno de los dos artículos modificados en la Constitución, el artículo 13.

Art. 11.	1. La **nacionalidad española** se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. 2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. 3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.
Art. 12.	Los españoles son **mayores de edad a los dieciocho años**.
Art. 13.	1. Los **extranjeros** gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley. 2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, **pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.** [2]

[2] El artículo 13 fue el primero en ser objeto de una reforma constitucional. La reforma se produjo como consecuencia de la ratificación por España del Tratado de Maastricht, consistiendo en la introducción de las palabras **"y pasivo"** en el apartado 2.

	3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de una ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. 4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.

3.3.- CAPÍTULO II: DERECHOS Y LIBERTADES, ARTS. 14 AL 38.

3.3.1.- Artículo 14.

El Capitulo II se inicia con el artículo 14, relativo al reconocimiento del derecho a la igualdad jurídica de los españoles.

Art. 14	**Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.**

3.3.2.- Capítulo II, Sección I: De los Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas, arts. 15 al 29.

Los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas se recogen en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución.

Art. 15.	Todos tienen **derecho a la vida y a la integridad física y moral**, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.
Art. 16.	1. Se garantiza la **libertad ideológica, religiosa y de culto** de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
Art. 17.	1. Toda persona tiene **derecho a la libertad y a la seguridad**. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.

	2. La **detención preventiva** no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. 4. La ley regulará un **procedimiento de "habeas corpus"** para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.
Art. 18.	1. Se garantiza el **derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.** 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
Art. 19.	Los españoles tienen **derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.** Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.
Art. 20.	1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A **expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones** mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. b) A la **producción y creación literaria, artística, científica y técnica**. c) A la **libertad de cátedra**. d) A comunicar o recibir libremente **información veraz** por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
Art. 21.	1. Se reconoce el **derecho de reunión pacífica y sin armas**. El ejercicio de este derecho no necesitará de autorización previa. 2. En los casos de **reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad**, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Art. 22.	1. Se reconoce el **derecho de asociación**. 2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. 3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. 4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. 5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
Art. 23.	1. Los ciudadanos tiene el **derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes**, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 2. Asimismo, tienen **derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos**, con los requisitos que señalen las leyes.
Art. 24.	1. Todas las personas tienen **derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales** en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 2. Asimismo, todos tienen **derecho al Juez ordinario** predeterminado por la ley, a la defensa **y a la asistencia al letrado**, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.
Art. 25.	1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. 2. **Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad**. 3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.
Art. 26.	Se prohíben los **Tribunales de Honor** en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.
Art. 27.	1. Todos tienen el **derecho a la educación**. Se reconoce la **libertad de enseñanza**. 2. La educación tendrá por objeto **el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.** 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 4. **La enseñanza básica es obligatoria y gratuita**.

	5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. 10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.
Art. 28.	1. Todos tienen **derecho a sindicarse libremente**. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a formar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. 2. Se reconoce el **derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses**. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
Art. 29.	1. Todos los españoles tendrán el **derecho de petición individual y colectiva**, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. 2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

3.3.3.- Capítulo II, Sección II: De los Derechos y Deberes de los Ciudadanos, arts. 30 al 38.

Art. 30.	1. Los españoles tienen el **derecho y el deber de defender a España**. 2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. 3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. 4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
Art. 31.	1. Todos contribuirán al **sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo** inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

	2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.
Art. 32.	1. El hombre y la mujer tienen **derecho a contraer matrimonio** con plena igualdad jurídica. 2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.
Art. 33.	1. Se reconoce el **derecho a la propiedad privada y a la herencia**. 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
Art. 34.	1. Se reconoce el **derecho de fundación para fines de interés general**, con arreglo a la ley. 2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.
Art. 35.	1. Todos los españoles tienen el **deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo**. 2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.
Art. 36.	La ley regulará las peculiaridades propias del **régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas.** La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.
Art. 37.	1. La ley garantizará el **derecho a la negociación colectiva laboral** entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. 2. Se reconoce el **derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo**. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.
Art. 38.	Se reconoce la **libertad de empresa en el marco de la economía de mercado**. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

3.4.- CAPÍTULO III: PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA, ARTS. 39 AL 52.

Los principios rectores de la Política Social y Económica se recogen en el capítulo III, del Título I de la Constitución. De estos "principios" más que garantías fundamentales de la persona o del ciudadano, ha de advertirse que no obstante su inclusión en el referido Titulo Primero, no han sido configurados en la categoría de "derechos fundamentales" de los Españoles. **Son una mera serie de "directrices" o "catálogos" que se imponen a los poderes públicos en materia social y económica por encima de los intereses de los programas de los partidos o partido que se encuentre en el Poder o en el Gobierno.**

Art. 39.	1. Los poderes públicos aseguran la **protección social, económica y jurídica de la familia.** 2. Los poderes públicos aseguran asimismo, la **protección integral de los hijos**, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. 3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en los que legalmente proceda. 4. Los niños gozarán de la **protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.**

La protección jurídica constitucional de la familia se encuadra dentro del catálogo de los llamados **derechos sociales** y como tales su llegada a los textos constitucionales y las declaraciones internacionales está temporalmente hablando ubicada en siglo XX. De los cuatro apartados que comprende se deducen a su vez cuatro cuestiones relevantes para la protección de la familia: a) la protección de la familia en sentido general, b) la protección de los hijos y las madres, c) los deberes de asistencia de los padres con los hijos y d) la protección de la infancia de conformidad con los acuerdos internacional para sus derechos.

Art. 40.	1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el **progreso social y económico** y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. 2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la **formación y readaptación profesionales**, velarán por la **seguridad e higiene en el trabajo** y garantizarán el **descanso necesario**, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.
Art. 41.	Los poderes públicos mantendrán un **régimen público de Seguridad Social** para todos los ciudadanos, que garantice la **asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo**. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

La Constitución de 1978 ofrece, también en el ámbito de la protección social, muestras del consenso social y político que inspiró e hizo posible su aprobación. La Constitución no cuestiona de raíz el sistema de Seguridad Social anterior, sino que apuesta por su mantenimiento y perfeccionamiento. El artículo 41 impone a los poderes públicos la obligación de establecer - o mantener - un sistema protector que se corresponda con las características técnicas de los mecanismos de cobertura propios de un sistema de Seguridad Social.

De la legislación vigente se deduce la existencia de una asistencia social externa al sistema de Seguridad Social y no integrada en él, a la que ha de entenderse hecha la remisión contenida en el artículo 148.1.20 C.E., y, por tanto, competencia posible de las Comunidades Autónomas.

Esta asistencia social aparece como un mecanismo protector de situaciones de necesidad específicas sentidas por grupos de población a los que no alcanza aquel sistema y que opera mediante técnicas distintas de las de la Seguridad Social.

Art. 42.	El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los **derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.**
Art. 43.	1. Se reconoce el **derecho a la protección de la salud**. 2. Compete a los poderes públicos **organizar y tutelar la salud pública** a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 3. Los poderes públicos fomentarán la **educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio**.

La Constitución Española de 1978 en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes públicos que ejercen la función de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. El tercer apartado del artículo 43 de la Constitución establece como principio rector de la política social y económica el fomento, que corresponde a los poderes públicos, de la educación sanitaria, la educación física y el deporte, así como la obligación de facilitar la adecuada utilización del ocio.

Art. 44.	1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el **acceso a la cultura**, a la que todos tienen derecho. 2. Los poderes públicos promoverán la **ciencia y la investigación científica y técnica** en beneficio del interés general.
Art. 45.	1. Todos tienen el **derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona**, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.
Art. 46.	Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del **patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran**, cualquiera que sea su régimen y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.
Art. 47.	Todos los españoles tienen **derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada**. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para **impedir la especulación.** La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

En el derecho a la vivienda hay que valorar una serie de aspectos. En primer lugar, estamos ante un derecho social en sentido estricto, es decir se trata de un derecho que no se configura como subjetivo y que, en consecuencia, no confiere a sus titulares una acción ejercitable en el orden a la obtención directa de una vivienda "digna y adecuada".

La necesidad de precisar minuciosamente el derecho a la vivienda deriva de la superación del concepto de la vivienda únicamente como objeto de la propiedad privada para pasar a ser considerado uno de los elementos básicos para la existencia humana; ello ha llevado a la necesidad de regular no sólo la vivienda en cuanto edificación (inmueble) sino también la vivienda en cuanto conjunto de bienes que constituyen "el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". El disfrute como objeto directo del derecho incluye la regulación del conjunto de elementos que, junto al inmueble, permiten hacer efectiva la consideración de la vivienda como digna y adecuada (urbanización, servicios, seguridad, condiciones higiénicas, etc.), siendo éste el elemento clave del derecho, con independencia del título en virtud del cual se disfrute la vivienda (propiedad o arrendamiento). La consecuencia es doble. Por una parte, el tratamiento de la vivienda como función pública y no como objeto exclusivo del derecho privado; por otra parte, la consideración de que del art. 47 se deriva la necesidad de abordar una política social en materia de vivienda como fórmula para que importantes sectores de la población, con recursos económicos limitados, puedan acceder a una vivienda digna.

Es por ello que el desarrollo normativo del art. 47 puede contemplarse en la doble óptica que enmarca la compleja materia que integra el derecho urbanístico, por una parte, y en cuanto objeto de protección específica de las Administraciones.

Art. 48.	Los poderes públicos promoverán las condiciones para la **participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural**.
Art. 49.	Los poderes públicos realizarán una **política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos**, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.

El desarrollo del mandato contenido en el art. 49 se centra en la batería de políticas asistenciales a los minusválidos adoptadas y normadas por los poderes públicos, políticas que se proyectan en una pluralidad de ámbitos bien diferenciados (laborales, culturales, vivienda, educación, ocio, deportes, etc.

Los beneficiarios del art. 49 son los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos en razón de la existencia de una deficiencia que les impide o dificulta su inserción normal en las relaciones vitales habituales de la vida social. La determinación de quiénes sean esos poderes públicos implicados deriva, como en tantas otras materias, del reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

En principio estamos ante un supuesto de competencias compartidas desde el momento en que el mandato del art. 49 se canaliza por una parte por medio de prestaciones de la Seguridad Social, cuya competencia corresponde al Estado (art. 149.1.17ª), y por otra por acciones de asistencia social, función que han asumido las Comunidades Autónomas en sus respectivos Estatutos en virtud del art. 148.1.20ª, y ello sin perder de vista las facultades que en dicha asistencia social pueden corresponder, por vía de ordenación, gestión o ejecución, a las Corporaciones locales.

Propuesta de reforma del artículo 49 de la Constitución.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución Española, relativo a la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad en España. **TEXTO ARTICULADO DEL NUEVO ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN** El artículo 49 de la Constitución Española queda redactado en los siguientes términos: "Artículo 49" **1.- Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación.** **2.- Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.** **3.- Se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes.** **4.- Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España que velan por sus derechos."** La reforma del artículo 49 de la Constitución Española entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el «Boletín Oficial del Estado». Se publicará también en las demás lenguas de España.[3]

Art. 50.	**Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.**

Como todos los derechos agrupados en el Capítulo III del Título I de la Constitución con la denominación de Principios, el art. 50 pertenece a esa esfera un tanto ambigua de los derechos sociales cuya efectividad depende más de la acción efectiva del Estado que del enunciado constitucional. El mandato de protección a la tercera edad que impone el art. 50 a los poderes públicos se canaliza en una doble acción: primera, la garantía de suficiencia económica; segunda, las prestaciones sociales derivadas de los problemas sectoriales específicos de las personas que integran el colectivo de la tercera edad.

La suficiencia económica se asienta en la garantía de las "pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas", lo que supone su articulación en torno a los regímenes de la Seguridad Social; a este respecto, el art. 147.1.17ª CE establece la competencia del Estado en la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas, por lo que la normativa fundamental en torno al sistema de pensiones será la emanada del Estado.

[3] En enero de 2.023 las negociaciones entre PSOE y PP para promover esta modificación iban muy avanzadas. No he vuelto a encontrar referencias a como siguen las negociaciones.

Sin embargo, en el ámbito asistencial hay que tener en cuenta la convergencia de competencias estatales derivadas de la acción asistencial de la misma Seguridad Social con las competencias autonómicas en la medida en que, al amparo del art. 148.1.20ª, las hayan asumido las Comunidades Autónomas en sus respectivos Estatutos de Autonomía, así como las competencias municipales desde el momento en que, al menos, buena parte de la gestión y ejecución de las estatales y autonómicas la desempeñan los Ayuntamientos.

Art. 51.	1. Los poderes públicos garantizarán la **defensa de los consumidores y usuarios**, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. 2. Los poderes públicos promoverán la **información y la educación de los consumidores y usuarios**, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca 3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.
Art. 52.	La ley regulará las **organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios**. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

4.- LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SU ESPECIAL PROTECCIÓN.

4,1.- CAPÍTULO IV: DE LAS GARANTÍAS DE LAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES, ARTS. 53 Y 54.

Art. 53.	1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título **vinculan a todos los poderes públicos**. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a) 2. **Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad** y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. 3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero **informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos**. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
Art. 54.	Una ley orgánica regulará la **institución del Defensor del Pueblo**, como **alto comisionado de las Cortes Generales**, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

4.2.- CAPÍTULO V: SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES, ART. 55.

Art. 55.	1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. 2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

Estado de alarma.	El **Estado de alarma** es un régimen excepcional que se declara para asegurar el restablecimiento de la normalidad de los poderes en una sociedad democrática. El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2, de la Constitución, puede declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad: • Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. • Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. • Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. • Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad y concurra alguna de las circunstancias o situaciones anteriores. El estado de alarma es declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo, y establecerá el alcance y condiciones vigentes durante la prorroga. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.
Estado de excepción.	El **estado excepción** es un régimen de excepción que puede declarar el gobierno de un país en situaciones excepcionales. El Estado que se encuentre en esta situación, declara un régimen de excepción, durante el cual se suspende el libre ejercicio de algunos derechos por parte de los ciudadanos. El control del orden interno pasa a ser controlado por las Fuerzas Armadas. Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad resulte tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente establecer y mantenerlo.

	Para ello, el gobierno solicitará del **Congreso de los Diputados** la autorización para declarar el estado de excepción. El Congreso debatirá la solicitud, pudiendo aprobarla en sus propios términos o introducir modificaciones en la misma. Obtenida la autorización `procederá a declarar el estado excepción, acordado para ello en Consejos de Ministros un decreto con el contenido autorizado por el Congreso de los Diputados. • Plazo máximo de 30 días • Prórroga, el Gobierno podrá solicitar al Congreso de los Diputados la prórroga de esta declaración, que no podrá exceder de 30 días.
Estado de sitio.	El **estado de sitio** es un **régimen de excepción** que puede declarar el gobierno de un país en situaciones especiales. El estado de sitio representa un concepto equivalente al de estado de guerra, y por ello se dan a las fuerzas armadas facultades preponderantes para los actos de represión. Durante el 'estado de sitio' quedan en suspenso las garantías constitucionales, con mayor o menor extensión, según las legislaciones. Este estado se dicta, generalmente, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente de que se produzcan.

Bibliografía

. Constitución Española.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229

. Comentarios al articulado de la Constitución Española.

http://www.cogreso.es/consti/constitucion/indice

Esta página web permite el acceso a los artículos de la Constitución y –en cada uno de ellos- a comentarios elaborados por conocidos profesores del ámbito del derecho que permiten una comprensión ágil de la evolución y contenidos del texto constitucional.

. REVENGA SÁNCHEZ, Miguel; "Los derechos sociales (instrumentos de garantía en la Constitución Esoañola". "Asamblea". Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid. nº 21, 2.009.

En este artículo se revisan los criterios por los que se realizo una división entre los derechos fundamentales reconocidos en el Capítulo II del Título I de la Constitución y los "principios rectores de la política social y económica", recogidos en el Capítulo III.